

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4889/2536

นาย สม จิต ร์ สุวรรณอัมพร
บริษัท ขนส่ง จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2534 มาตรา 11

จำเลยจ่ายค่าเบี้ยกิโลเมตรให้โจทก์ทุกวันตามระยะทางที่โจทก์ขับรถได้ในอัตรากิโลเมตรละ 35 สตางค์ ค่าเบี้ยกิโลเมตรจึงเป็นเงินที่จำเลยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจ่ายให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานเป็นการตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันที่ทำงานหรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่พนักงานทำงานได้ จึงเป็น"เงินเดือนค่าจ้าง"ตามระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ข้อ 3 ซึ่งจะต้องนำไปรวมคำนวณค่าชดเชยที่จำเลยจะต้องจ่ายให้แก่โจทก์ตามข้อ 45 แห่งระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฉบับดังกล่าวด้วย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2529 จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างครั้งสุดท้ายทำหน้าที่พนักงานขับรถได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนเดือนละ 2,800 บาท และค่าเบี้ยกิโลเมตรกิโลเมตรละ 35 สตางค์ โจทก์ขับรถวันละ 609 กิโลเมตรจะได้รับค่าเบี้ยกิโลเมตรวันละ 213 ซึ่งโจทก์ขับรถทุกวันจึงได้รับค่าเบี้ยกิโลเมตรเดือนละ 6,390 บาท และได้รับเงินค่าช่วยเหลือบุตรเดือนละ 150 บาทรวมเป็นค่าจ้างอัตรา

สุดท้ายเดือนละ 9,340 บาทต่อมาวันที่ 28 มกราคม 2535 จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยที่โจทก์ไม่มีความผิดและไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงาน ในตำแหน่งพนักงานขับรถอัตราค่าจ้างคือเงินเดือน เดือนละ 2,800 บาทค่าเบี้ย กิโลเมตร วันละ 213 บาท ค่าช่วยเหลือบุตรเดือนละ 150 บาท รวมเป็นค่าจ้างเดือน ละ 9,340 บาท พร้อมสวัสดิการตามเดิม และให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้าง ตั้งแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 121,420 บาท กับให้จ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่า จ้างเดือนละ 9,340 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะรับโจทก์กลับเข้าทำงานตาม เดิม หากไม่สามารถรับโจทก์กลับเข้าทำงานได้ ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 56,040 บาท ค่าเสียหายจำนวน 56,040 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำนวน 2,052 บาท คืนเงินสะสมจำนวน 14,200 บาท และคืนเงินประกันความเสีย หายจำนวน 5,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สำหรับค่าเบี้ยกิโลเมตรจำเลยจะจ่ายตามระยะทางที่ปฏิบัติงาน และจะจ่ายให้ต่อเมื่อพนักงานขึ้นปฏิบัติหน้าที่ขับรถเท่านั้น สำหรับเงินค่าช่วยเหลือ บุตรเป็นเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและหัวใจโต เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการขาดคุณสมบัติตามระเบียบพนักงาน บริษัทขนส่ง จำกัด พ.ศ. 2532 ข้อ 6(10)จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ ขณะที่เลิกจ้างโจทก์ ได้รับเงินเดือนเดือนละ 2,800 บาท ค่าเบี้ยกิโลเมตรซึ่งถือว่าค่าจ้างวันละ 213 บาท โจทก์จึงได้รับค่าจ้างเดือนละ 9,190 บาท จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุ ดังกล่าวจึง ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ โจทก์พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่า ชดเชยจำนวน 55,140 บาทสิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 1,839 บาท กับให้คืนเงินสะสมจำนวน 14,200 บาท และเงินประกันความเสียหายจำนวน 5,000 บาท แก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสียจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์เพียงประการเดียวว่า ค่าเบี้ยกิโลเมตรที่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์นั้นจำเลยจะจ่ายให้โจทก์ต่อเมื่อโจทก์ได้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถเท่านั้นโดยจ่ายเป็นรายวันทุกวันที่โจทก์มาปฏิบัติหน้าที่จริงค่าเบี้ยกิโลเมตรในแต่ละวันไม่เท่ากัน จึงมิใช่เงินที่จำเลยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทำงานในลักษณะแน่นอนและจำนวนตายตัวมิใช่ค่าจ้างตามกฎหมาย โจทก์จึงได้ค่าจ้างเพียงเดือนละ 2,800 บาทเท่านั้น พิจารณาแล้ว เห็นว่า ค่าเบี้ยกิโลเมตรนั้น ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยจ่ายให้โจทก์ทุกวันตามระยะทางที่ขับรถได้ในอัตรา กิโลเมตรละ 35 สตางค์ โจทก์ขับรถวันละ 609 กิโลเมตรได้รับค่าเบี้ยกิโลเมตรวันละ 213 บาท ดังนั้น ค่าเบี้ยกิโลเมตรตามข้อเท็จจริงที่ฟังได้ดังกล่าวจึงเป็นเงินที่จำเลยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจ่ายให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานเป็นการตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันที่ทำงานหรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่พนักงานทำงานได้ ค่าเบี้ยกิโลเมตรจึงเป็น "เงินเดือนค่าจ้าง" ตามระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจพ.ศ. 2534 ข้อ 3 ซึ่งจะต้องนำไปรวมคำนวณค่าชดเชยที่จำเลยจะต้องจ่ายให้แก่โจทก์ตามข้อ 45 แห่งระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ดังกล่าวด้วย ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สวรรณค์ ศักดารักษ์-ชลิต ประไพศาล-ชลอ ทองแย้ม)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ